庭审策略文档（律师版）

庭审准备总纲——供律师全面掌握案情、证据、攻防策略

项目	内容
原告	刘小妍
被告	上海世纪商务大厦物业管理有限公司
法院	上海市普陀区人民法院
开庭时间	2026 年 5 月初
诉讼请求金额	6,083.14 元（退还 2018.09-2024.06 期间热水费）
社区规模	1,046 户（圣天地酒店公寓）
热水费计费方式	按户表用量 × 42 元/立方米（非固定月费）

第一部分：案件概况

1.1 案件定位

本案表面是小额热水费退费纠纷（6,083 元），实质目标是通过判决确立以下法律认定：

- 热水设备属于业主共有的共用设施设备
- 物业无权未经业主大会授权进行商业经营
- 能源管理合同中的利益分成不应计入业主热水费成本

1.2 一句话核心逻辑

『物业把业主共有设备当成自己的资产，未经授权与第三方签订 15 年商业合同私分收益，并将全部成本通过 42 元/立方米的热水费单价转嫁给业主。』

1.3 现有诉讼请求

- 判令被告退还原告 2018 年 9 月至 2024 年 6 月期间多收的热水费 6,083.14 元
- 判令被告承担本案诉讼费用

1.4 建议增加的诉讼请求（需律师确认程序可行性）

- 判令被告赔偿因擅自拆除热水表导致原告自费安装热水器的损失（以实际发票金额为准）
- 判令被告恢复原告房屋的热水供应设施至拆除前状态

1.5 关键时间线

时间	事件
2004 年	上海荣联房地产有限公司开发建设圣天地公寓竣工，热水系统（常压燃气锅炉、屋顶热水箱、管道减压阀）作为建筑配套设施随楼交付
2014 年	物业与上海济通中普能源科技发展有限公司签订 15 年能源管理合同，投资 168 万元改造热水设备
2015 年	合同开始执行，热水费单价调整为 42 元/立方米（按户表用量计费）
2018 年 9 月	原告购房入住，开始按 42 元/立方米单价缴纳热水费
2018.09-2024.06	原告持续足额缴纳热水费，从未拖欠
2024 年 7 月	物业发布《致全体业主的公开信》，原告首次知晓热水系统改造事实
2024 年 9 月	物业发布《热水费 Q&A》，原告首次了解改造详情和成本构成
2024 下半年起	原告开始就收费合法性与物业沟通，要求物业提供产权证明、经营授权依据、能源管理合同等资料。物业多次发出催缴通知，威胁停止热水供应，原告每次均书面回应并质疑
2025 年 5 月	原告引入律师，通过律师调取能源管理合同及利益分成资料，首次掌握完整合同细节

2025 年 6 月	原告委托律师正式提起诉讼
2026 年 1 月 15 日	立案后等待开庭期间，物业趁原告上班不在家，强行拆除原告门外热水表，导致热水断供

第二部分：核心法律论证

战略说明：双线并行攻击 + 补充攻击点

本案采用两条独立攻击线，确保无论法官是否触及产权问题，至少有一条线能独立成立。同时增加一个补充攻击点，用物业自己的合同打物业自己的脸。

攻击线一：节能费用 → 倒逼产权认定（主攻）

本案不正面请求法院"确认热水设备归业主共有"（法官心理门槛高），而是通过以下路径倒逼法院必须面对产权问题：

- 质疑成本构成（42 元包含什么？）
  - → 成本中包含"节能费用"（即利益分成）
  - → 利益分成来自能源管理合同
  - → 该合同是物业用业主共有设备与第三方签订的
  - → 物业有权签吗？
  - → 有权的前提：物业拥有设备 或 业主授权
  - → 业主从未授权（无业主大会决议）
  - → 物业无产权证明（无购买发票、无产权登记、无转移协议）
  - → 合同缺乏法律基础 → 利益分成不应摊入业主成本
  - → 42 元应当降低 → 差额即应退金额

这条路径的关键：法官要判断"利益分成是否应计入成本"，就必须判断"物业有没有权签这个合同"，就必须触及"设备归谁"。产权问题成为审查成本合理性的必经前提，法官无法回避。

攻击线二：人工费重复收取（独立于产权问题，最稳路径）

这条线不需要触及产权问题，即使法官完全回避产权，也能独立成立：

- 物业服务合同约定热水服务是物业义务（第 31 条+附件 3）
  - → 业主物业费已覆盖物业履行全部服务义务的人工成本
  - → 热水服务（烧水、供水）是物业服务的一部分
  - → 人工成本已含在物业费中
  - → 住户手册允许物业按"运行成本"另行收费
  - → 但"运行成本"= 水费、电费、燃气费等物料消耗，不应包含人工费
  - → 热水费成本中单独列出人工成本（占 37-41%）
  - → 构成重复收费 → 应扣除

这条线的价值：

- 零门槛：不依赖产权认定，不需要法官做任何"大动作"
- 证据现成：物业服务合同附件 3 白纸黑字 + 物业自己的成本分摊表
- 数额可观：人工成本占热水费收入的 37-41%，三年合计约 102 万元
- 逻辑封闭：即使法官说"42 元总体合理"，也无法解释"为什么同一笔人工费要交两次"

与攻击线一的配合：两条线独立但互补。攻击线一打产权和合同效力（高收益但法官可能回避），攻击线二打重复收费（稳定输出不依赖法官态度）。法庭辩论中先出攻击线二（稳），再出攻击线一

（狠）。

补充攻击点：三方产权悖论（用物业自己的合同打物业的脸）

物业如果声称"热水设备归物业所有"，其自己签署的两份合同自相矛盾：

设备类别	物业的文件	结论
原始设备（燃气炉、水箱、管道）	物业服务合同第 31 条：认定为"共用设施设备"	→ 归业主共有
新改造设备（168 万投资部分）	能源管理合同：合同期内（15 年）归乙方（能源公司）所有；期满且付清款项后归甲方（物业方）	→ 合同期内归能源公司，期满后归物业，业主依然不沾
物业声称拥有的	无任何产权证明	→ 物业什么都不拥有

> 注：能源管理合同第 9.1 条和 9.3 条约定：合同期满且乙方已收回全部投资后，改造设备归甲方（物业）所有，而非直接归业主。如对方追问"合同期满后归谁"，我方答：设备从业主的（原始设备）变成物业的（改造后期满），业主始终未被认定为改造后的设备所有权人——这反而印证了整个改造方案从未经过业主大会授权。

庭审话术：

『"审判长，被告声称热水设备归其所有，但被告自己签署的两份合同恰恰否定了这一点。物业服务合同第 31 条认定热水系统是共用设施设备——按照《民法典》第 274 条（公用设施归业主共有，为主力条文）及第 271 条，这归业主共有。能源管理合同约定改造后的新设备在合同期内归乙方（能源公司）所有。那么请问被告：原始设备是业主的，新设备是能源公司的——被告拥有的是什么？被告凭什么拆除原告门外的热水表？"』

2.1 第一层论证：热水设备归业主共有

热水系统（燃气炉、热水箱、供水管道、水泵、减压阀等）属于建筑区划内的共用设施设备，依法归全体业主共有。

证据链

序号	证据	内容	证明目的
1	物业服务合同第 31 条	"共用设施设备"包括"供水管道、水箱、水泵"	物业自己签的合同，承认热水系统是共用设施设备
2	物业服务合同附件 3	"供水系统包含热水系统，热水温度不低于 40 度"	明确热水系统属于供水系统的一部分
3	《住宅说明书》第三章给水系统	建设单位：开发商上海荣联房地产有限公司 2002 年开工 2004 年竣工。原文："热水由常压燃气锅炉提供热源经屋顶热水筱供热水"；"热水表计量收费由物业负责"。住户手册第四章主动援引（物业自认）。	①设备由开发商建设，物业进场前设备已存在，不可能是物业购置；②"计量收费由物业负责"是管理责任委托，不是授权物业另立收费项目或自主定价；③物业援引说明书等于自认：热水系统属建筑配套设

			施而非增值项目；④记载"每户设热水表各一个"，戴破物业 2015 年改造后称"无法按户计量"的说辩
4	《住户手册》第四章	物业在自己制定的住户手册中主动引用《新建住宅使用说明书》对热水系统的描述——此为物业自认证据，证明物业知晓设备来源于开发商	物业自认证据：物业自己将热水系统与《住宅说明书》挂钩，进一步证明设备非物业购置
5	物业无产权证明	物业未提供购买发票、产权登记、转移协议	物业无法证明设备归其所有

法律依据

- 《民法典》第 274 条（主力）："建筑区划内的其他公共场所、公用设施和物业服务用房，属于业主共有。"——具体列举条款，直接认定热水设备属于「公用设施」归业主共有，为主力引用条文。
- 《民法典》第 271 条（配合）："业主对专有部分以外的共有部分享有共有和共同管理的权利。"——业主基于此享有对热水设备的共有和管理权。
- 《民法典》第 273 条："业主对建筑物专有部分以外的共有部分，享有权利，承担义务。"

物业可能的反驳及应对

物业说法	我方反驳
"住宅说明书写了'热水表计量收费由物业负责'"	"负责收费"是管理职责委托，不是所有权，更不是经营授权。反向用法：说明书同时记载热水设备（燃气锅炉、屋顶热水箱等）均为开发商 2004 年建造的建筑配套设施，依法应归业主共有；且记载"每户设热水表各一个"（原有计量能力），戳破物业改造后"无法计量"的说辞
"我们一直在管理热水设备"	管理权≠所有权。物业管理电梯不代表拥有电梯
"设备在我们账上"	账面记录≠法律产权。请出示购买发票、产权登记或转移协议
"住户手册写了'单价由物业制定'"	住户手册是物业单方面制定的文件，不能对抗《民法典》的强制性规定
"热水设备归物业所有"	三方产权悖论：被告自己签的两份合同自相矛盾——物业服务合同第 31 条认定热水系统是"共用设施设备"（归业主共有）；能源管理合同约定新改造设备在合同期内归乙方（能源公司）所有。原始设备是业主的，新设备是能源公司的——被告什么都不拥有，凭什么处置？
"热水是增值服务，我们有权另行收费"	增值服务说法不成立：①物业服务合同附件 3 已将热水系统纳入共用设施运行范围；②即使是增值服务，也必须经业主大会表决，物业无单方面定义权；③热水供应是全体业主不可中断的基本生活需求，不属于可拒绝的增值选项
"物业有权改造设备"	改造需经业主大会授权（《民法典》第 278 条）。改造期内设备归能源公司，物业以未经授权的方式处置他人财产，违规在先
"不交热水费可拆除热水表"	拆除权来自能源管理合同，是节能公司对物业的权利，不是物业对业主的权利。物业将能源公司对物业的合同权利"转嫁"给业主，超

	出合同约定范围

2.2 第二层论证：物业无权商业经营

"两难困境"论证（核心武器）

物业对热水服务的定性只有两种可能，两种都站不住：

如果是"物业服务"：

- 服务成本应包含在物业费中，或经业主大会表决确定收费标准
- 物业服务合同附件 3 约定物业负责热水系统维护 → 人工成本应在物业费中
- 物业单方面制定 42 元/立方米的热水费单价，从未经业主大会表决 → 程序违法

如果是"商业经营"：

- 经营许可证在哪里？
- 与业主签订的热水服务合同在哪里？（服务标准、价格标准、违约责任）
- 价格备案在哪里？
- 用的是业主共有设备 → 业主授权决议在哪里？
- 经营收入归谁？→《民法典》第 282 条规定归业主共有

结论：物业享受了经营的全部权利（自主定价、自主改造、签约、分成），却未履行经营的任何义务（无资质、无合同、无标准、无监管、无授权）。

法律依据

- 《物业管理条例》第 55 条："利用物业共用部位、共用设施设备进行经营的，应当在征得相关业主、业主大会、物业服务企业的同意后，按照规定办理有关手续。"
- 《民法典》第 282 条："建设单位、物业服务企业或者其他管理人等利用业主的共有部分产生的收入，在扣除合理成本之后，属于业主共有。"
- 《民法典》第 278 条："下列事项由业主共同决定：……（五）改建、重建建筑物及其附属设施……"

2.3 第三层论证：能源管理合同对业主不发生效力

合同基本信息

项目	内容
甲方	上海世纪商务大厦物业管理有限公司（被告）
乙方	上海济通中普能源科技发展有限公司
投资总额	168 万元（乙方全额投资）
合同期限	15 年（约 2015-2029 年）
分成比例	前 5 年：甲 30%/乙 70%；中 5 年：甲 40%/乙 60%；后 5 年：甲 50%/乙 50%
期满设备归属	第 9.1 条、9.3 条：合同期满且乙方已收回全部投资后，改造设备归甲方（物业）所有
义务继承	物业撤出后，合同义务由业主继承

政府补贴	物业配合申请，补贴的 10%归物业

四个攻击点

- 攻击点 1：无权代理。物业无权代表业主签订涉及共有设备的 15 年商业合同；《民法典》第 171 条：无权代理对被代理人不发生效力；业主从未追认该合同。
- 攻击点 2：未经业主大会表决。15 年期限、168 万投资、涉及共有设备改造 → 属于重大事项；《民法典》第 278 条：重大事项由业主共同决定；无业主大会决议 → 程序严重违法。
- 攻击点 3：义务继承条款无效。"物业撤出后义务由业主继承" → 物业无权为业主设定义务；业主从未同意，不受此约束；构成霸王条款（《民法典》第 497 条）。
- 攻击点 4：收益分配违法。全部"节能效益"由物业和第三方分成，业主零收益；违反《民法典》第 282 条（共有部分收益归业主共有）。

2.4 第四层论证：42 元成本构成包含不合理项目

即使不讨论产权和合同效力，仅从成本构成看，42 元/立方米的热水费单价中包含两类不应由业主承担的费用：

不合理项目 1：利益分成（节能费用）

- 物业成本表中"节能费用"实为支付给能源公司的利益分成
- 2022 年：168,048 元（占热水费收入 18.4%）
- 2023 年：187,031 元（占 20.7%）
- 2024 年：195,228 元（占 22.1%）——逐年攀升，2024 年比 2022 年增加 16.2%
- 该分成来自一份未经业主授权的商业合同，不应由业主承担

> 节能费逆势攀升（重要违法点）：节能改造的本意是随时间降低运营成本，但节能费占热水费收入的比例逐年上升（18.4%→20.7%→22.1%），原因是分成比例对乙方越来越有利。节能效果越好，业主缴费越高——这完全违背节能改造的逻辑，应在庭审中突出呈现。

不合理项目 2：人工费重复收取

- 物业服务合同附件 3 约定：物业负责"供水系统包含热水系统"的日常运行保养和维修
- 这些人工成本应包含在物业费中
- 但物业在热水费成本中又单独列出人工成本（2022 年：344,663 元，占 37.6%）
- 构成重复收费

关于"物业亏本经营"的预判和反驳

物业成本表显示连续三年亏损（-196,580/-200,542/-163,159 元），物业必然以此辩称"42 元还不够成本"。

三层反驳：

- 法律层面：亏本不是违法的理由。即使物业确实亏损，也不能倒推出"物业有权未经授权签署合同、将第三方分成摊入业主费用"。亏损是经营结果，不是法律授权。
- 事实层面：所谓"亏损"建立在一份包含违法成本项目的报表上。成本中包含了不应由业主承担的利益分成和重复人工费——用违法成本证明亏损，再用亏损论证违法成本合理，这是循环论证。

- 责任层面：物业自己决定签署能源管理合同、自己决定改造方式、自己决定热水费单价 42 元——所有决策都是物业单方面做的。如果这些决策导致亏损，责任在决策者（物业），不在业主。物业不能把自己决策失误的后果转嫁给业主。
- 堵住法官的顾虑：即使判决扣除不合理成本项目，物业仍有义务运营热水系统——这是物业服务合同约定的义务（附件 3）。如果物业认为运营成本过高，应当通过业主大会协商调整，而不是私下签约、自行定价。解决方案不是继续违法，而是走合法程序。

第三部分：数据铁证

3.1 成本转嫁证据链——乙方分成由业主买单（全 17 季度完整核验）

核心发现：Excel"水费/节能费" = PDF 乙方实得（三年 Q1 完全吻合，且已完成全 17 季度逐季对比核验）

2022-2024 年 Q1 三年数据比对：

年份	Excel"水费/节能费"	PDF 乙方实得（扣除人工费后）	差异
2022 Q1	49,471.20	49,471.20	0
2023 Q1	42,246.70	42,246.70	0
2024 Q1	43,348.01	43,348.01	0

2020-2021 年凭证数据比对（8 个季度，已通过书面凭证逐季核验）：

季度	结算期	总节能费	分成比	甲方实得（Excel）	PDF 凭证	匹配
2020 Q1	2020.1.6-4.5	48,275.39	甲 30/乙 70	14,482.62	14,482.62	✓
2020 Q2	2020.4.6-7.4	104,807.00	甲 30/乙 70	31,442.10	31,442.10	✓
2020 Q3	2020.7.5-10.9	64,218.00	甲 30/乙 70	19,265.40	19,265.40	✓
2020 Q4	2020.10.10-2021.1.4	127,313.00	甲 30/乙 70	38,193.00	38,193.00	✓
2021 Q1	2021.1.6-4.5	115,215.78	甲 40/乙 60	46,086.30	46,086.30	✓
2021 Q2	2021.4.6-7.4	103,977.81	甲 40/乙 60	41,591.12	41,591.12	✓
2021 Q3	2021.7.5-10.9	66,433.86	甲 40/乙 60	26,573.54	26,573.54	✓
2021 Q4	2021.10.10-2022.1.4	115,413.30	甲 40/乙 60	46,165.32	46,165.32	✓

> 记账口径根本矛盾（重要庭审武器）：2020-2021 年，Excel 中"节能费"= 总节能费 × 甲方比例，性质为物业的"收入"；2022-2024 年，Excel 中"节能费"= 总节能费 × 60% − 8,000 元，性质为物业"支付给乙方的支出"。同一科目名称，前后性质完全相反——先记收入、后记支出，证明物业在成本表中的记账口径随意切换，所谓"成本合理"的核算基础本身就不可信。

3.2 双重人工费收取

PDF 节能结算中的"扣除人工费"机制：

PDF 结算单显示，能源公司的 60%分成中，每季度需扣除 8,000 元人工费返还给物业：

项目	2022 Q1	2023 Q1	2024 Q1
总节能效益	95,785.32	83,744.50	85,580.02
物业分成(40%)	38,314.12	33,497.80	34,232.00
乙方分成(60%)	57,471.20	50,246.70	51,348.01
扣除人工费（返还物业）	8,000	8,000	8,000
乙方实得	49,471.20	42,246.70	43,348.01

物业通过两个渠道获取人工费：

渠道	2022 Q1	2023 Q1	2024 Q1
渠道 1：Excel 人工成本（计入热水费成本，由业主承担）	86,165.85	91,885.80	93,462.98
渠道 2：PDF 扣除人工费（从乙方分成中扣回）	8,000.00	8,000.00	8,000.00
物业人工费总收入	94,165.85	99,885.80	101,462.98

渠道 2 的 8,000 元/季并未从 Excel 人工成本中扣减——人工成本逐年上涨（86,165→91,885→93,462），无任何扣减迹象。

更关键的问题：物业服务合同附件 3 约定物业负责"供水系统包含热水系统"的运行保养维修——这些人工成本本应包含在物业费中，不应在热水费中再次收取。

> 物业经理自认（关键证据）：物业经理陈源于 2024 年 9 月 19 日在 111 人业主群中公开表示："这三个人工是专职（不计入物业费人工；如果不供应热水，公司是不需要这三个人的）"。该陈述直接封堵了被告的辈诞空间：合同附件三标题为"共用设施设备的日常运行、保养和维修服务"，将热水系统列入其中，合同第六条明确采用包干制。物业费应是履行该义务的全部对价，不得就同一义务再行收费。经理自认人工未计入物业费，正是展示了被告长期将物业合同义务所应承担的人工成本转垆至热水费的客观事实。

3.3 物业从节能结算中的隐性收入

项目	2022 Q1	2023 Q1	2024 Q1
物业 40%分成	38,314.12	33,497.80	34,232.00
扣除人工费（从乙方扣回）	8,000.00	8,000.00	8,000.00
物业从节能结算总所得	46,314.12	41,497.80	42,232.00

这笔收入（物业 40%分成 + 扣回人工费）未出现在 Excel 成本表中——物业在成本表中只记录了支付给能源公司的金额，自己获得的分成收入不入账。

年化规模估算：

项目	每季度均值	年化	15 年合同期

乙方分成（业主买单）	~45,000	~180,000	~270 万
物业分成（隐性收入）	~35,000	~140,000	~210 万
物业扣回人工费	8,000	32,000	48 万

3.4 三年全年成本数据概览

数据来源：物业提供的 Excel 成本分摊表

项目	2022 年	2023 年	2024 年(1-9 月)
应收热水费	915,543	902,916	884,877
节能费用（=乙方分成）	168,048	187,031	195,228
人工成本	344,663	367,543	307,499
锅炉水费	133,278	137,330	125,218
锅炉电费	38,654	38,977	39,719
电梯电费	244,310	244,344	244,585
燃气费	73,154	45,933	51,986
锅炉维修费	34,421	7,748	10,738
应交税费	75,595	74,553	73,063
支出合计	1,112,123	1,103,458	1,048,036
盈亏（含争议成本）	-196,580	-200,542	-163,159

关键比例：

- 节能费用占热水费收入：18.4%→20.7%→22.1%（逐年上升）
- 人工成本占热水费收入：37.6%→40.7%→34.7%
- 两项合计占热水费收入：56%→61.4%→56.8% — 超过一半的热水费流向了这两个争议项目

> 扣除两项后真实盈亏（致命数据）： 2022 年总支出 1,112,123 − 节能费 168,048 − 人工费 344,663 = 合理运营成本 599,412 元 应收热水费 915,543 − 合理运营成本 599,412 = 实际盈余 +316,131 元 物业声称"亏损 196,580 元"——实为盈利 316,131 元。两个数字相差 51.2 万，全部来自两个争议成本项目。

3.5 成本表的证明力问题——两份公示版本自相矛盾

物业提交的热水成本分摊表，存在以下五层独立问题，单独任一层均足以动摇其证明力，五层叠加则足以请求法院不予采信。

第一层：同一年度存在两份数字不同的盖章公示版本

以 2023 年为例，原告持有两份均加盖上海世纪商务大厦物业管理有限公司公章、署名"制表人：朱艳"的热水成本分摊表，两者数字不一致：

对比项	版本 A（Excel 电子版）	版本 B（纸质盖章公示版）	差额

支出合计	1,103,457.73 元	1,110,650.30 元	+7,192.57 元
利润（亏损）	-200,541.73 元	-207,734.30 元	-7,192.57 元
3 月支出	219,127.62 元	225,770.71 元	+6,643.09 元
节能费列	187,030.74 元（单独一列）	无此列（整列消失）	—
银座电费列	244,343.88 元（单独一列）	无此列（整列消失）	—
锅炉电费合计	38,976.86 元	477,544.05 元	+438,567.19 元

> 数字逻辑验证： 版本 A（电费 38,976 + 银座电费 244,344 + 节能费 187,031）= 470,351 元 版本 B 锅炉电费合计 = 477,544 元 差额 = 7,193 元 ≈ 两版本支出合计之差（7,192.57 元） 结论：版本 B 将节能费和银座电费整列删除，并入"锅炉电费"列，但金额未能完全对齐，留下了 7,192 元的内部矛盾——这是自相矛盾的直接证据。

第二层：节能费在对外公示版本中被刻意隐藏

版本 B 是物业向业主张贴公示的纸质版本，版本 A 是物业向原告提供的电子版本。两者的核心差异在于：

- 公示版（版本 B）：无节能费列，无银座电费列，业主无从知晓这两项合计 43 万元的争议支出
- 对原告版（版本 A）：节能费 187,030 元单独列出，银座电费 244,344 元单独列出

物业向业主公示的版本刻意删去了节能费一列——这本身就说明物业知晓节能费无法向业主正当说明，因此在公开文件中将其隐藏，却通过虚增"锅炉电费"来维持支出总数。这一行为构成对业主知情权的主动侵害。

第三层：银座电费三年完全相同——显示非实际计量

年份	银座电费	与前年差额
2022 年	244,309.54 元	—
2023 年	244,343.88 元	+34.34 元
2024 年	244,585.13 元	+241.25 元

三年最大差额仅 275 元。电费受气温、用量、电价等多重因素影响，正常年份不可能三年几乎完全相同。合理解释只有一种：银座电费并非来自实际电表计量，而是按固定预算数字填入。原告已要求提供独立电表计费记录，如物业无法出示，则该项支出不具有真实性。

第四层：人工成本月度分布存在异常集中

成本表显示，部分年度 Q4 人工成本骤然攀升，与正常月份差距悬殊：

- 2021 年 10-12 月人工成本合计 142,717 元，占全年（389,169 元）的 36.7%，正常月份月均约 27,000 元，Q4 月均达 47,572 元（约为正常月 1.76 倍）
- 2022 年 12 月维修费单月录入 24,670.60 元，占全年（34,421.25 元）的 71.7%，其余 11 个月合计仅 9,750 元

上述数据表明成本表存在年末集中填报的规律，与真实发生的业务不符，疑似年末为达到目标亏损额

而追加录入。

第五层：7 年账面持续亏损但物业从未披露、从未申请调价

年份	热水收入	账面亏损	亏损率
2018 年	1,073,046 元	-220,708 元	20.6%
2019 年	1,041,846 元	-318,005 元	30.5%
2020 年	920,049 元	-6,319 元	0.7%
2021 年	954,252 元	-96,216 元	10.1%
2022 年	915,543 元	-196,580 元	21.5%
2023 年	902,916 元	-200,542 元	22.2%
2024 年	884,877 元	-163,159 元	18.4%
7 年合计	6,692,529 元	-1,201,529 元	18.0%

如果成本表反映的是真实亏损，物业依据《物业服务收费管理办法》及合同约定，有义务向业主大会公示成本并申请调价。但物业在 7 年间：(1)从未公示成本（业主直至 2024 年才通过业主群获知）；(2)从未申请调价；(3)从未降低热水服务标准。

更关键的是：物业在账面亏损期间，同步从节能收益分成中额外获得收益（仅 2020-2022 三年可查金额约为 263,662 元），该收入从未计入成本表的"应收热水费"一栏。将节能分成收入还原后，物业实际并无亏损。

> 质证要点（庭上陈述）：“被告提交的热水成本分摊表，同一年度存在两份数字不同、列结构不同的盖章版本；公示版本整列删除了节能费；银座电费三年完全相同显示非实际计量；年末集中录入人工费和维修费；以及 7 年亏损但从未依规公示或申请调价——五层问题叠加，说明该成本表是物业单方面制作的内部核算工具，不具有证明热水成本客观真实性的证据资格，请法院不予采信。”

第四部分：证据清单与质证意见

4.1 我方证据（原告举证）

编号	证据名称	证明目的	预期效果
原-1	物业服务合同第 31 条+附件 3	热水系统是共用设施设备，物业有维护义务	最强证据，动摇物业产权主张根基
原-2	能源管理合同关键条款	物业与第三方私分收益，15 年/168 万，业主无份	暴露利益链条
原-3	热水表被拆的证据（照片/视频）	物业在诉讼期间的恶劣行为	争取法官对原告的同情
原-3a	派出所出警现场录像录音（两次）	民警明确告知物业"没有依据"并制止，物业拒绝服从	极高价值：公权力背书+物业明知违法故意为之+系统性侵权模式
原-4	安装热水器的费用凭证	实际损失金额	支持赔偿请求
原-5	退费计算表	6,083.14 元的计算依据	支持退费请求
原-6	2018.09-2024.06 全部缴费记录	原告诉前全额缴费，无拖欠	封死"恶意拖欠"抗辩
原-7	知情时间线证据（公开信、Q&A 文件）	原告 2024 年才知晓改造事实	应对诉讼时效抗辩
原-8	同一时间段两份数据不一致的成本表	物业成本数据不可靠，自相矛盾	高价值：直接打击"42 元合理成本"抗辩，证明成本数据不透明不可信
原-9	2020-2021 年节能费凭证（8 季度）	证明 2020-21 年节能费性质为物业收入；与 2022-24 年口径根本矛盾	揭示成本表记账口径不一致，加重对成本数据可信度的打击

4.2 物业证据的质证意见

对"住宅说明书"的质证

物业主张："住宅说明书写了'热水表计量收费由物业负责'"

质证意见：『第一，该说明书是开发商上海荣联房地产有限公司于 2004 年建设竣工时依法提供给购房人的法定技术文件，由开发商制作，不具备为物业公司创设超出物业服务合同范围收费权的效力。 第二，“热水表计量收费由物业负责”中“负责收费”的字面含义是委托物业代为按表计量并执行收费，即管理责任的委托。这绝不等于：①授权物业在物业费之外另立独立收费项目；②授权物业自主制定热水单价；③授权物业将商业分成计入成本向业主转嫁；④授权物业签订 15 年期商业合同并从中分成。 第三，说明书第三章恰恰证明了热水设备（常压燃气锅炉、屋顶热水筱、减压阀等）是开发商建设的建筑配套设施，根据民法典第 274 条归业主共有。 第四，说明书记载“每户设热水表各一个”，证明原本可以按户计量；物业 2015 年改造后改称“无法按户计量”，与说明书记载矛盾。 第五，物业自制住户手册第四章主动注明“具体情况见《新建住宅使用说明书》”——物业自己援引说明书，不能在庭上主张说明书不能约束自己。』

对"住户手册"的质证

物业主张："住户手册写了'热水费单价由物业根据运行成本制定'"

质证意见：『住户手册是物业单方面制定的文件，不是双方协商的合同，不能对抗《民法典》的强制性规定。注意：住户手册第四章使用的是"运行成本"而非"运营成本"。即使有"根据运行成本制定"的约定，"运行成本"也不应包含未经业主授权的商业合同分成。物业制定的 42 元/立方米单价中包含了节能费用（利益分成）和重复的人工费——这不是"运行成本"，是"商业经营成本"。更重要的是：住户手册同时主动引用《新建住宅使用说明书》对热水系统的描述，这恰恰是物业自认证据，证明物业知晓设备来源于开发商、并非物业购置。』

对"成本明细"的质证

物业主张："42 元是按成本核算的，合理"

质证意见：『第一，成本中"节能费用"实为能源管理合同的利益分成（已通过 PDF 结算单和 Excel 数据完全吻合验证，全 17 季度核验差额为零），该合同未经业主授权，分成不应计入业主成本。第二，人工成本应包含在物业费中（物业服务合同附件 3 约定物业负责热水系统维护），在热水费中重复收取构成双重收费。第三，即使成本是真实的，物业也无权单方面定价——定价程序违反《民法典》第 278 条。』

对"成本公示"的质证（重要：两份矛盾的成本表）

物业可能主张："物业每年都在公告栏公示成本明细，业主可以随时查看"

质证意见：『被告声称公示成本表，但原告持有被告在同一时间张贴的、覆盖同一服务期间的两份成本表，两份表的数据却不一致。同一个时间段的热水成本，被告自己出了两个不同的版本——请问哪一份是真实的？如果被告连自己的成本数据都前后矛盾，法庭如何信任被告提供的任何成本数据？ 这恰恰证明了三个问题：第一，被告的成本核算不严谨，数据不可靠；第二，所谓的"公示"只是走形式，公示的数据本身就不准确；第三，被告据以主张"42 元合理"的成本数据的真实性和准确性存疑，不应作为定价合理性的证据采信。』

庭审策略提示：这份证据不要在质证阶段就亮出来——应当留到法庭辩论阶段，在物业用成本数据辩称"42 元合理"之后再拿出来。先让物业把"成本合理"说透、说死，然后用这两份矛盾的表当场打脸，效果最大化。

对"能源管理合同"的质证

质证意见：『第一，有利与否应由业主自行判断，不是物业单方面决定。第二，如果真的节能，为什么不降低业主费用，反而物业和第三方分成利润？第三，即使有利也必须经过业主大会表决——"好意"不能替代"授权"。第四，合同约定"物业撤出后义务由业主继承"，物业无权为业主设定义务。第五，数据证明所谓"节能效益"的全部资金来源就是业主的热水费——业主为 168 万投资全额买单，却零收益。第六，节能费不仅未随改造推进下降，反而逐年攀升（2024 年比 2022 年增加 16.2%），节能效果越好业主缴费越高，完全悖论。』

对"管理规约"的质证

质证意见：『管理权≠所有权≠经营权。管理规约可以授权物业进行日常管理维护，不能授权物业进行商业经营、自主定价、签订 15 年商业合同并与第三方分成。重大事项必须经过业主大会表决（《民法典》第 278 条）。需特别注意：如管理规约中存在"概括性授权物业进行热水经营"的条款，需提前准备专项驳斥，不能到庭时措手不及。』

第五部分：对方律师可能的辩护策略及应对

5.1 "诉讼请求缺乏事实和法律依据"

对方论点："原告请求退还 6,083 元，但未能证明 42 元/立方米的收费单价违法或不合理。原告自 2018 年入住至 2024 年连续 6 年按此标准缴费，从未提出异议，构成对该收费标准的事实认可。"

我方反驳：

- 缴费≠认可。业主在不知情的情况下缴费，不能推定为同意收费合法
- 原告 2024 年 9 月才从物业公开文件中知晓改造详情和成本构成，此前不具备质疑的信息基础
- 原告诉前全额缴费恰恰体现了善意——先履行义务，知情后依法维权

杀伤力评估：中。法官可能追问"为什么交了 6 年才提异议"，但"不知情→知情→起诉"的时间线逻辑完整。

5.2 "诉讼时效已过"

对方论点："即使原告主张成立，2018-2021 年期间的费用已超过 3 年诉讼时效，依法不应支持。"

我方反驳：

- 诉讼时效从"知道或应当知道权利被侵害之日"起算
- 原告 2024 年 7-9 月间才从物业发布的《公开信》和《Q&A》中首次知晓改造详情
- 物业此前从未公开过能源管理合同、成本构成、利益分成等关键信息
- 2025 年 6 月起诉，距知情不到 1 年，远在 3 年时效内
- 退守方案：即使法院不认可"2024 年才知道"，追溯近 3 年（2022.06 至今）仍在时效内
- 持续性收费行为，每月产生新的侵权，不存在完全时效过期

杀伤力评估：高。这是对方的强力武器，但我方有"知情时间线"作为防御。关键：必须锁定原告首次看到公开信/Q&A 的具体日期和证据。

5.3 "物业有权管理和收费"

对方论点："住宅说明书明确'热水表计费收费由物业负责'；住户手册明确'热水费单价由物业根据运行成本制定'；物业服务合同授权物业管理热水系统。物业依据上述文件收费，合法合规。"

我方反驳：

- "负责收费"是管理职责，不是所有权，更不是定价权
- 住户手册是物业单方面制定，不是双方协商的合同
- "根据运行成本制定"≠可以包含商业合同分成和重复人工费（注意：合同原文是"运行成本"）
- 管理权≠经营权——维护热水系统是物业义务，利用热水系统签约分成是商业经营
- 核心反驳：即使有"收费权"，也必须经过业主大会确定标准（《民法典》第 278 条）

杀伤力评估：中高。这给了法官一个"台阶"——如果法官想保护物业，可以采纳"物业有权收费"的论点。必须反复强调"收费权"和"定价权"是两回事。

5.4 "42 元是合理成本，物业还在亏损"

对方论点："物业提供了 2018-2024 年成本分摊表、锅炉工薪资记录等，证明 42 元是基于实际成本的合理定价。物业连续三年亏损，不存在牟利。"

我方反驳：

- 法律层面：成本合理≠程序合法。即使 42 元是真实成本，物业也无权单方面定价
- 成本质疑：成本中包含不应由业主承担的项目（利益分成 18-22%，重复人工费 37-41%），两项合计超过成本总额的 56%
- 循环论证：用包含违法成本项目的报表证明亏损，再用亏损论证违法成本合理
- 责任归属：所有导致亏损的决策（签约、改造、定价）都是物业单方面做的，后果不应由业主承担
- 数据可信度致命打击：原告持有物业张贴的同一时间段两份数据不一致的成本表——被告连自己的成本数据都前后矛盾，据此主张"42 元合理"毫无可信度。这份证据建议在物业陈述"成本合理"后再亮出，让物业无法自圆其说
- 致命数字：扣除节能费+人工费两项，2022 年实际盈余+316,131 元，并非亏损 196,580 元（见第三部分 3.4 节）

杀伤力评估：高。这可能是对方最有效的防守。两份矛盾的成本表+扣除后盈利 31.6 万的计算是打击数据可信度的杀手锏。

5.5 "原告不是适格主体来挑战产权和合同效力"

对方论点："产权争议属于全体业主共同权益，应由业委会或业主大会提起。个别业主无权代表全体业主主张共有权。"

我方反驳：

- 原告不是在"代表全体业主确权"，而是主张自己的知情权和公平交易权
- 产权归属是判断收费是否合法的前提条件，法院需要在本案中查明
- 原告的诉讼路径不是"请求确权"，而是"质疑成本→追溯合同→需要判断产权"——产权是审理过程中的必经事实认定，不是独立的诉讼请求
- 《民法典》第 274 条、第 271 条是强制性规定，任何业主都有权就侵害自身权益的行为起诉

杀伤力评估：高。这是非常精明的程序性防守。我方的间接路径（通过成本倒逼产权）就是为了应对这一点。

5.6 "能源管理合同是正常经营管理行为，对业主有利"

我方反驳：

- "惠及业主"是单方面说法——实际上收益由物业和第三方分成，业主零收益
- 节能效益未反映在单价中——改造后 42 元/立方米是否比改造前更低？没有降价数据
- 合同已执行多年不代表合同合法——违法行为不因时间长而合法化
- 节能费不降反升（逐年攀升 16.2%），说明节能效果越好业主缴费越高，所谓"有利于业主"完全是反向结果
- 关键问题不是"是否节能"，而是"谁有权签约、收益归谁、成本谁承担"

杀伤力评估：中。但节能费逆势攀升这一事实有力反驳了"有利业主"的说辞。

5.7 "双倍返还的法律依据争议"

对方可能的论点："没有政府定价或合同约定的价格上限，何来收费标准？没有收费标准，就谈不上超出收费标准，双倍返还条款不适用。"

我方应对策略：

- 不把双倍作为独立诉请，而是作为"多收费用计算方式一"的附属主张，确保即使法官不支持双倍，单倍退还的核心主张不受影响
- 物业服务合同第二十四条本身的文义射程需律师庭前确认，避免对方在文义解释上打开缺口
- 替代路径：以"不当得利"为基础主张退还，不依赖合同定价条款的射程

杀伤力评估：中高。建议律师庭前就双倍条款的适用范围作出预判，提前准备退路。

5.8 "反诉原告欠缴热水费"

我方反驳：

- 原告在提起诉讼前的热水费全部足额缴纳，无任何拖欠
- 物业在诉讼期间拆除热水表导致断供——服务都停了，物业没有理由继续收费
- 如果物业反诉，反而暴露了物业"不交钱就断供"的行为模式

杀伤力评估：低。原告诉前全额缴清这一事实直接封死此路。

第六部分：法官可能的倾向及应对策略

6.1 法官审理此案的核心考量

- 案件影响范围：1,046 户业主。判原告胜诉可能引发集体维权潮
- 物业服务延续性：判物业无权经营→谁来运营热水系统？→可能造成服务真空
- 诉讼标的：仅 6,083 元，法官可能不想在小标的案件中做出重大产权认定
- 审级限制：基层法院法官可能不愿在重大产权问题上"出头"

6.2 四条可能路径及应对

路径 A：缩小争议范围，回避产权（概率最高，约 60%）

法官思路："本案是物业服务合同纠纷，我只审查收费是否合理，不对设备产权作出认定。"

应对策略：

- 在法庭辩论中明确指出：不查明产权归属，就无法判断成本中"节能费用"是否应由业主承担
- 产权归属是本案的先决问题——成本表中的利益分成来自一份用业主共有设备签订的合同，这份合同是否有效必须回答
- 在代理词中给法官铺台阶：原告并非请求法院对热水设备进行产权确权，而是请求法院在审查收费合法性时，依据现有证据对热水系统的法律性质作出认定。物业服务合同第 31 条和附件 3 已经明确热水系统属于共用设施设备，本院只需援引现有合同约定，无需另行确权。

路径 B：调解结案（概率约 70%法官会提出）

应对策略：

- 这是最危险的路径——调解拿不到判决书，确认产权的目标落空
- 调解底线见第八部分
- 向法官明确表态：调解的前提是解决根本问题，不是回避问题

路径 C：部分支持（概率约 25%）

应对策略：

- 部分胜诉优于败诉，但关键看判决书说理部分是否触及产权问题
- 如果判决书中写了"根据物业服务合同第 31 条及《民法典》第 274 条，涉案热水系统属于公用设施、共用设施设备"——即使只退部分费用，这个认定对后续维权价值巨大

路径 D：以案由不当驳回起诉（概率约 20%）

应对策略：

- 驳回起诉≠败诉，可以换案由重新起诉（如"不当得利"或"物业管理纠纷"）
- 不丧失实体权利，积累经验，优化下一次起诉的策略

6.3 引导法官的关键话术

『"审判长，原告无意请求本院做出超越个案的产权确权判决。原告请求的是：在审查 42 元/立方米热水费单价的合理性时，对成本表中'节能费用'一项是否应由业主承担作出认定。而这一认定的前提，仅需要援引被告自己签署的物业服务合同第 31 条——该合同已经写明热水系统是共用设施设备。这不是法院在做新的认定，而是适用现有合同条款。"』

第七部分：热水表强拆事件

7.1 事实

- 时间：2026 年 1 月 15 日（趁原告上班不在家，强行上门拆除）
- 行为：物业拆除原告门外热水表，导致热水断供
- 后果：原告被迫自费安装热水器
- 背景：原告诉前热水费全部足额缴纳；已立案等待开庭期间
- 非孤立事件：物业此前已对其他多户拒缴热水费的业主实施了同样的拆表行为

7.1a 派出所出警记录（重要新证据）

- 民警现场明确告知物业："你没有依据，不可以这样做"——严厉制止物业的拆除行为
- 物业的反应：拒绝服从民警制止，态度极其蛮横，继续实施拆除
- 证据：业主持有两次出警现场的录像和录音

法律价值评估：

维度	价值	说明
公权力背书	极高	民警的"没有依据"不是原告的主张，而是执法机关的现场判断。虽然不等于法律裁判，但在法庭上的说服力远高于原告单方面指控
故意违法	极高	物业被执法机关明确警告后仍然继续——这证明物业的行为不是误判，而是明知违法故意为之
系统性侵权	极高	不是只拆原告一家，而是系统性拆除多户——证明这是物业的惯常手段："不交钱就断供"的胁迫模式
品格证据	高	物业对执法人员态度蛮横、拒绝服从，展示了物业对法律和公权力的漠视。法官在裁量时会考虑当事人的行为模式

7.2 法律定性（五个角度）

角度	定性	法律依据
合同违约	物业服务合同附件 3 约定热水温度不低于 40 度，拆表断供=停止履约	物业服务合同
侵害共有财产	若热水表属共用设施组成部分，擅自拆除=侵害业主共有财产	《民法典》第 274 条、第 271 条
诉讼期间改变现状	争议未解决即单方面断供，有以断供要挟业主之嫌	诉讼诚信原则
报复性停止服务	原告起诉→物业拆表，时间先后暗示因果关系	《民法典》
抗拒行政执法	民警现场制止，物业拒绝服从，继续强行拆除	《治安管理处罚法》第 50 条（阻碍国家机关工作人员执行职务）

7.3 庭审话术

『"审判长，被告在本案诉讼期间，趁原告上班不在家，强行上门拆除了原告门外的热水表，导致热水断供。而且这不是个例——被告对小区内其他多户业主也实施了同样的拆除行为。在每次拆除过程中，均有业主报警，派出所均有出警。民警在现场明确告知被告：'你没有依据，不可以这样做'。但被告拒绝服从民警的制止，态度极其蛮横，继续强行拆除。我方持有两次出警现场的录像和录音。　我想请问被告：第一，你拆除的热水表，究竟是谁的财产？请出示产权证明。第二，连派出所民警都明确告知你'没有依据'，你凭什么继续？第三，原告诉前热水费全额缴清，被告没有任何催缴理由——被告拆表不是在催缴费用，是在惩罚维权的业主。"』

7.4 建议增加的诉讼请求

- 判令被告赔偿因擅自拆除热水表导致的损失（热水器购买+安装费用，以发票为准）
- 判令被告恢复原告房屋的热水供应设施至拆除前状态
- 需律师确认：增加诉讼请求的截止时间和程序要求

7.5 需补充的证据

- ☐ 拆除前后照片/视频
- ☑ 拆除的具体日期：2026 年 1 月 15 日
- ☐ 物业是否有书面通知（还是直接强拆）
- ☐ 与物业的沟通记录（微信/电话/书面）
- ☐ 安装热水器的全部费用凭证（发票、收据、转账记录）
- ☑ 派出所出警现场录像和录音（两次） — 民警明确制止物业、物业拒绝服从
- ☐ 其他被拆户业主的证言或联合声明（如果可以取得）
- ☐ 派出所出警记录/接处警回执（可向派出所申请调取）

第八部分：调解策略

8.1 绝对不能接受的方案

- 物业只是象征性降价几块钱，不触及产权和经营权问题
- 调解协议中包含"业主不再就此事提起诉讼"的封口条款
- 调解协议中回避产权归属问题

8.2 可以接受的条件

- 物业书面确认热水设备归业主共有
- 物业承诺将热水收费标准提交业主大会表决
- 退还原告全部或大部分费用
- 赔偿热水表被拆和安装热水器的损失
- 物业承诺公开能源管理合同及财务数据

8.3 调解方案对照表

方案	内容	是否接受
最佳	物业确认设备共有 + 提交业主大会 + 退费 + 赔偿	接受
可接受	退费 + 赔偿 + 物业承诺完善程序	考虑接受
不接受	象征性降价 + 封口条款	拒绝
坚决不调解	物业态度傲慢、拒绝任何实质让步	坚持要求判决

核心原则：败诉比烂调解更有价值——败诉判决可以上诉，烂调解没有救济途径。

第九部分：风险评估矩阵

风险事项	发生概率	影响程度	应对策略
法官回避产权问题	高(60%)	高	通过成本质疑倒逼产权认定，给法官"只需援引合同条款"的台阶
法官建议调解	高(70%)	中	调解底线：物业书面确认设备共有；否则坚持判决
对方提出诉讼时效抗辩	高(80%)	中	锁定"2024 年 7-9 月知情"的证据；退守"追溯近 3 年"
对方以"42 元合理成本"防守	高(80%)	高	攻击成本构成（分成+重复人工费占 56%）+扣除后盈利 31.6 万的致命数字
对方对双倍返还条款文义提出争议	中(50%)	中	降低对双倍条款的依赖，以不当得利作为退路；律师庭前预判文义射程
对方提交补制的产权证据	中(40%)	高	质疑文件真实性和形成时间；即使有转让也需业主大会同意
法院完全驳回诉讼请求	中(30%)	中	上诉；积累经验发起新诉讼
物业反诉要求补缴费用	中(40%)	低	原告诉前全额缴清+物业已断供，反诉无基础
法官以案由不当驳回起诉	低(20%)	中	换案由重新起诉（不当得利/物业管理纠纷）
能源公司申请参加诉讼	低(20%)	中	反而暴露利益链条，有利于我方论证

第九-A 部分：双线攻击逻辑审计

本章节目的：用法官裁判的实际思路（请求权基础→构成要件验证→抗辩权审查），对两条攻击线进行逐步拆解，找出逻辑薄弱环节、对方可插入反驳的位置、法官可能"下车"的节点，并给出证据补强建议。

一、攻击线一：节能费用 → 倒逼产权认定

Step 1：42 元/立方米单价中包含"节能费用"

维度	评估
推理	物业成本表中有"节能费用"一栏 → 该费用被计入热水费成本 → 由业主承担
证据	Excel 成本分摊表（物业自己提供）
强度	强。物业自己的账目，无法否认
漏洞	无。这是物业自己的数据

Step 2：节能费用实为能源管理合同的利益分成（已全 17 季度核验）

维度	评估
推理	Excel"水费/节能费"金额 = PDF 结算单中乙方实得金额 → 此项就是支付给能源公司的分成
证据	Excel 数据 + PDF 结算单，三年 Q1 完全吻合（49,471.20/42,246.70/43,348.01）；2020-2021 年 8 季度凭证逐季核验，差额全部为零
强度	强。17 个季度全部吻合，对方无法以"巧合"反驳
漏洞	已补强：全 17 季度核验完成，Q1"巧合一致"抗辩被彻底堵死
补充发现	2020-2021 年与 2022-2024 年记账口径根本矛盾：前期节能费性质为物业收入，后期为支出——同一科目名称，性质完全相反，进一步打击成本表可信度

Step 3-4：利益分成来自能源管理合同，物业以甲方身份签订

维度	评估
证据	PDF 结算单抬头、签章；能源管理合同原文
强度	强
漏洞	无

Step 5：物业签约需具备产权或业主授权（核心漏洞）

维度	评估
推理	处分/经营共有财产需要业主授权（《民法典》第 278 条、《物业管理条例》第 55 条）

证据	法条本身
强度	中强
核心漏洞	这一步的前提是"热水设备属于业主共有财产"——但这恰恰是需要证明的结论。存在循环论证风险
补强	独立证据：(1)物业服务合同第 31 条+附件 3（物业自己签字认定"共用设施设备"）；(2)《住宅说明书》第三章给水系统（原文已在案）：开发商 2004 年建设竣工，原文"热水由常压燃气锅炉提供热源经屋顶热水箱供热水"，"热水表计量收费由物业负责"仅为管理职责委托而非经营授权，且说明书记载"每户设热水表各一个"（原有计量能力）；(3)住户手册第四章主动援引说明书（物业自认：热水系统属建筑配套设施）；(4)物业无产权证明（无购买发票、无产权登记、无转移协议）；(5)预售合同（2003 年 8 月 24 日）附件三"24 小时供热水"，第二十四条物业仅为受托前期管理方——三层书面文件（预售合同 2003 年→住宅说明书 2004 年→住户手册 2004 年）共同构成完整溯源证据链

Step 6：物业无产权且无业主授权

维度	评估
推理	物业无法出示产权证明 + 无业主大会决议 → 既无产权又无授权
强度	中
漏洞	对方可能援引管理规约/住户手册中的概括性授权条款
补强	管理规约全文已审阅（5 页，2017 年 5 月 26 日业主大会通过），全文 23 条无任何授权物业热水经营的条款；第十一条反而规定利用共有部分经营须经业主大会同意。住宅说明书已确认热水系统为开发商 2004 年建造的建筑配套设施；住户手册主动援引说明书（物业自认）；预售合同（2003 年）明确物业仅为受托管理方。三份独立文件彻底封堵「概括授权」主张。

Step 7：利益分成不应计入业主成本 → 42 元应降低 → 差额即退费金额

维度	评估
推理	合同缺乏法律基础 → 分成不应由业主承担 → 从成本中扣除 → 单价应降低 → 多收部分应退还
漏洞	退费金额计算逻辑：如果仅扣除节能费，物业仍亏损 2.9 万 → 必须配合攻击线二（人工费）同时打，两项合计扣除后盈利 31.6 万

1.2 法官可能"下车"的三个关键节点

下车点 A：Step 5 — "是否需要触及产权"（风险等级：高）

法官最可能在这里停下来，说："本案是物业服务合同纠纷，我审查收费是否合理就行，不需要对设备产权作出认定。"

- 应对：强调产权是审查成本合理性的必经前提，不是独立的诉讼请求。使用已准备的话术（6.3 节），给法官"只需援引合同条款"的低门槛台阶

下车点 B：Step 7 — "扣不扣节能费，42 元还是亏"（风险等级：中高）

即使法官认同节能费不应计入，但看到物业即使扣除节能费仍然亏损，可能认为"实质上没有多收"。

- 应对：(1) 必须同时打人工费重复收取（攻击线二），把两项都扣掉后差异就很大了；(2) 强调法律层面的违法性独立于经济层面的盈亏——"亏损不是违法的理由"

下车点 C：Step 6 — "管理权隐含经营决策权"（风险等级：中）

法官可能认为物业的管理权本身就包含"合理范围内的经营管理决策权"，15 年合同虽然时间长但"本质是为了节能降耗"。

- 应对：(1) "两难困境"论证——如果是管理则不应经营，如果是经营则缺乏全部法律要件；(2) 强调 168 万投资+15 年+利益分成的规模远超"日常管理"范畴

1.3 对方律师可能的反驳角度

反驳 1："物业服务合同第 31 条说的是'维护保养义务'，不是产权认定"（杀伤力：高）

- 应对：(1) 反问对方出示产权证明——物业方自己也没有产权登记；(2) 在双方都无产权登记的情况下，物业自己签字确认的"共用设施设备"认定就是最有力的间接证据；(3) 结合《住宅说明书》（开发商 2004 年配建）和《民法典》第 274 条的「公用设施归业主共有」强制性规定（第 271 条配合适用）

反驳 2："节能改造有利于业主，属于善意管理"（杀伤力：中）

- 应对：(1) "好意"不能替代"授权"——法律要求的程序不能因为结果好而豁免；(2) 实际上业主未从中获益（收益被物业和第三方分成，业主零收益）；(3) 节能费逆势攀升证明所谓"有利业主"是反向结果

反驳 3："即使扣除节能费，42 元仍然合理（物业在亏损）"（杀伤力：高）

- 用成本表证明即使去掉节能费，剩余成本仍超过收入。
- 应对：必须同时攻击人工费（攻击线二）。根据 2022 年数据：总支出 1,112,123 − 节能费 168,048 − 人工费 344,663 = 599,412 元，而应收热水费 915,543 元 → 扣除两项后不仅不亏损，反而盈利 316,131 元。这个数字是致命的。

反驳 4："历年单价表证明 42 元是延续历史定价，不是物业制定的"（杀伤力：中）

- 应对：(1) 历史定价不等于合法定价——程序是否合法与价格水平无关；(2) 需要分析历年热水费单价（2005-2025）.xls，看 42 元是何时开始的、调价是否经过业主大会

> 证据缺口：历年热水费单价 Excel（2005-2025）尚未分析，必须在庭前完成。

二、攻击线二：人工费重复收取

Step 1：物业服务合同约定热水服务是物业义务

维度	评估

推理	第 31 条列明"共用设施设备"维护义务 + 附件 3 明确"供水系统包含热水系统" → 热水服务是物业义务
证据	物业服务合同原文
强度	强
漏洞	合同写的是"日常运行保养和维修"——对方可能辩称这只是设备维护义务，不等于供热水服务义务。区别在于：维护管道水泵是维护义务，但烧热水（购买燃气、雇佣锅炉工、日常运营）可能属于独立的服务
补强	需要仔细阅读物业服务合同原文，确认"日常运行"的表述是否足以涵盖"烧热水供水"这一完整服务链。如果合同只写了"维护保养"而没写"运营供应"，对方有空间区分"维护设备"和"运营热水服务"

Step 2：业主通过物业费已支付了热水服务的人工成本（核心命门）

维度	评估
推理	热水服务是物业义务 → 物业费覆盖物业履行义务的全部成本 → 包括人工成本
核心漏洞	这是整条攻击线最薄弱的环节。对方会辩称：物业费覆盖公共区域管理（保安、保洁、绿化、电梯等），热水运营是专项服务，有独立的收费依据（住户手册规定按运行成本另行收费）。物业费中从来没有包含过锅炉工的薪资
补强方向	(1)查阅物业服务合同中物业费的构成条款；(2)如确实未包含，转换攻击角度：住户手册规定"根据运行成本收费"——"运行成本"的自然含义是水、电、气等物料消耗，不包含人工费（人工费是物业自身的履职成本）。不需要证明"物业费一定包含人工"，只需证明"热水费不应该包含人工"

Step 5：第三渠道——能源公司返还的人工费

维度	评估
推理	能源公司每季度从分成中扣除 8,000 元人工费返还物业 → 物业同时向业主收取人工费+从能源公司获取人工费 → 至少这 8,000 元/季存在重复
证据	PDF 结算单明确记载
强度	中强
漏洞	对方可能辩称"这 8,000 元是额外补偿，不是同一笔人工费"

2.2 对方律师可能的反驳角度

反驳 1："物业费不包含热水运营成本，热水是独立的专项服务"（杀伤力：高）

- 应对：(1) 物业服务合同附件 3 写了"供水系统包含热水系统"——这就是物业服务的组成部分；(2) 反问对方：如果热水是独立服务，那就应该有独立的服务合同、服务标准、定价程序——这些统统没有；(3) 住户手册写的是"运行成本"，不是"全部成本"——人工费属于物业的管理成本，不属于热水的运行成本；(4) 物业经理陈源在 111 人业主群自认"这三个人工是专职，不计入物业费人工"，该自认与附件三将热水系统列为物业服务内容、合同第六条包干制共同构成完整证据首

反驳 2："住户手册已经明确授权物业按成本定价，成本包含人工"（杀伤力：中）

- 应对：(1) 住户手册是物业单方面制定的；(2) "运行成本"的通常含义是水、电、气等直接消耗，不是人力成本；(3) 即使包含人工，也不应与物业服务合同约定的义务人工重复

2.3 关键法律概念辨析：最稳妥的论证路径

> 即使无法完全证明"物业费已包含热水人工成本"，可以退到以下论证： 物业服务合同约定物业负责热水系统的日常运行。这一义务是物业费的对价之一。物业在履行这一义务时产生的人工成本，如果要另行收取，必须有明确的合同依据或业主大会决议。住户手册写的是"根据运行成本制定单价"——"运行成本"的自然含义是水、电、燃气等物料消耗，不包含人工费（人工费是物业自身的运营成本，不是热水服务的运行成本）。 这个论证的好处是：不需要证明"物业费一定包含人工"，只需要证明"热水费不应该包含人工"。

三、两线配合的整体风险评估

3.1 三种场景推演

最佳场景（概率~15%）：法官认同攻击线一的完整逻辑 + 攻击线二，判决退还全部 6,083 元+赔偿热水表拆除损失。判决书说理中认定热水系统为共用设施设备。

最可能场景（概率~50%）：法官回避产权问题，但认同人工费存在问题（攻击线二部分成立）。判决物业退还部分费用（30-50%），要求物业完善收费程序。

最差场景（概率~25%）：法官认为 42 元/立方米总体合理（即使程序有瑕疵），驳回退费请求。或者以案由不当驳回起诉。攻击线二的 Step 2 被击破（法官认为物业费不包含热水人工成本）。

3.2 两线配合的关键数据武器

必须在庭审中呈现的计算（建议制作为清晰的法庭展示表）：

项目	金额（元）	说明
2022 年总支出	1,112,123	物业成本表
− 节能费（利益分成）	−168,048	违法成本，不应由业主承担
− 人工费（重复收取）	−344,663	违法成本，不应由业主承担
= 合理运营成本	599,412	
2022 年应收热水费	915,543	
− 合理运营成本	−599,412	
= 实际盈余	+316,131	物业声称亏损 196,580——实为盈利 316,131

两项相差关系：

- 只扣节能费：仍然亏损 2.9 万 → 物业"亏损"抗辩依然成立
- 只扣人工费：盈利 14.8 万 → 物业"亏损"抗辩被打破
- 两项同时扣：盈利 31.6 万 → 彻底粉碎物业"亏损"抗辩

关键发现：攻击线二（人工费）的数额杀伤力远大于攻击线一（节能费）。人工费占成本 37-41%，节能费占 15-18%。单独扣除人工费即可打破亏损叙述，单独扣除节能费则不够。这意味着攻击线二不只是"稳"，更是"必须拿下"的一条线。

3.3 证据补强优先级排序

优先级	证据/行动	服务于	紧迫性
P0	阅读物业服务合同 PDF 原文——确认"日常运行"的精确措辞、物业费覆盖范围	攻击线二命门	庭前必须完成
P0	6,083 元退费计算的精确验证——计算逻辑必须无懈可击	两条线共用	庭前必须完成
P0	准备"扣除两项后盈利 31.6 万"的精确计算，做成法庭呈示用的简表	两条线配合	庭前必须完成
P1	分析历年热水费单价 Excel（2005-2025）——了解 42 元何时开始、调价历史	防御对方反驳 5	强烈建议
P1	阅读管理规约 PDF——排查是否有概括授权条款	攻击线一 Step6	强烈建议
P1	分析锅炉工薪资 Excel（3 份）——验证人数和薪资是否合理	攻击线二	强烈建议
P2	查阅类似案例裁判文书——"物业服务合同中的'共用设施设备'能否作为产权认定依据"	攻击线一反驳 1	有条件则做
P2	上海热水服务行业惯例调研——人工费是否通常包含在物业费中	攻击线二行业层面	有条件则做

第十部分：庭审流程与话术准备

10.1 第一阶段：开场陈述（5 分钟内）

『"审判长，本案的争议焦点不是 42 元/立方米的热水费单价贵不贵，而是这个单价的成本构成中，有哪些项目不应该由业主承担。　第一，关于人工费重复收取。物业服务合同附件 3 明确约定，被告负责供水系统包含热水系统的日常运行保养和维修。这些人工成本应当包含在物业费中。但被告在热水费中再次收取锅炉工薪资，占热水费收入的 37%至 41%，构成重复收费。这个问题与设备产权无关——同一笔人工费不能收两次。　第二，关于节能收益分成。被告的成本明细中包含了来自能源管理合同的利益分成。这份 15 年期、168 万元投资的商业合同，是被告未经业主授权、与第三方签订的。合同产生的成本和分成不应由业主承担。　第三，关于定价程序。该收费标准从未经过业主大会表决，被告单方面制定并执行，违反《民法典》第 278 条。　第四，在本案诉讼期间，被告擅自拆除了原告门外的热水表，导致热水断供。原告诉前热水费全部足额缴纳。而被告自己签署的两份合同证明——原始设备归业主共有，新改造设备归能源公司——被告什么都不拥有，凭什么拆除？　请求法院支持原告的全部诉讼请求。"』

10.2 第二阶段：举证质证

我方举证顺序：

顺序	证据	证明目的
1	物业服务合同第 31 条+附件 3	热水系统是共用设施设备
2	缴费记录（2018-2024）	诉前全额缴费
3	知情时间线证据	2024 年才知晓改造详情
4	热水表被拆证据	物业诉讼期间恶劣行为
5	安装热水器费用凭证	实际损失
6	退费计算表	6,083 元计算依据

10.3 第三阶段：法庭辩论

辩论策略：先出稳牌（人工费重复收取，不依赖产权认定），再出重牌（节能费→产权倒逼），再出杀手锏（两难困境+三方产权悖论），最后用热水表事件收尾。

第一轮：主攻人工费重复收取

『"审判长，我首先就人工费重复收取问题向法庭陈述。物业服务合同附件 3 明确约定：被告负责'供水系统包含热水系统的日常运行保养和维修'。这是被告的服务义务，人工成本应当包含在物业费中。但被告在热水费成本中又单独列出人工成本——2022 年 34.5 万元，2023 年 36.8 万元，2024 年 1-9 月就已达 30.7 万元，占热水费收入的 37%到 41%。　也就是说，同一批锅炉工的同一份工资，业主通过物业费交了一次，又通过热水费交了第二次。更严重的是，根据能源管理合同的季度结算单，能源公司每季度还要从分成中扣除 8,000 元'人工费'返还给被告——这是第三次收取同一笔人工费。被告通过三个渠道获取热水服务的人工费：物业费中已包含、热水费中单独列出、能源公司返还。这构成重复收费。这个问题与热水设备产权归属无关——无论设备归谁，同一笔人工费不能收三次。　更为直接的是：被告物业经理陈源于 2024 年 9 月 19 日在 111 人业主群中亲口表示：这三个人工是专职——不计入物业费人工；如果不供应热水，公司不需要这三个人。这是被告物业经理对人工未计入物业费的当事人自认。物业服务合同附件三将热水系统列

为共用设施设备服务内容，合同第六条明确包干制。物业费已是履行该义务全部对价，不得就同一义务再行收取。"』

第二轮：主攻节能费→引出产权问题

『"被告的成本明细中，'节能费用'实际是支付给第三方能源公司的利益分成——我方通过对比PDF结算单和Excel成本表，已经证明两者金额完全一致，全17个季度核验差额为零。这笔分成来自一份15年的能源管理合同。请问被告：签这份合同时，有业主大会的授权吗？用的设备是谁的？如果设备归业主共有——物业服务合同第31条和附件3已经写明了——被告有什么权利用业主的设备签商业合同？　而且，这笔节能费不仅未随改造推进下降，反而逐年攀升——2024年比2022年高出16.2%。节能效果越好，业主缴费越高。这完全背离了节能改造的初衷。"』

第三轮：两难困境（核心武器）

『"请被告回答一个基本问题：热水服务是物业服务还是商业经营？如果是物业服务，成本应在物业费中，定价需业主大会表决。如果是商业经营——经营许可在哪里？与业主的服务合同在哪里？价格备案在哪里？业主授权在哪里？被告享受了经营的全部权利，却未履行经营的任何义务。"』

第四轮：三方产权悖论

『"被告如果主张热水设备归其所有，我请法庭注意被告自己签署的两份合同之间的矛盾：第一份，物业服务合同第31条，被告自己签字确认热水系统是'共用设施设备'——按照《民法典》第274条（具体列举公用设施归业主共有）及第271条，这归业主共有。第二份，能源管理合同，约定改造后的新设备在合同期内（15年）归乙方即能源公司所有。也就是说：原始设备，被告自己的合同说是业主的；说：原始设备，被告自己的合同说是业主的；新改造设备，被告自己的合同说是能源公司的。被告两头都不沾——那被告凭什么主张拥有这些设备？凭什么拆除原告门外的热水表？"』

第五轮：回应"亏损"抗辩+热水表事件收尾

『"被告声称42元还在亏损。但亏损不是违法的理由。被告的成本表中，利益分成和人工费两项合计超过总支出的56%。用包含违法成本项目的报表证明亏损，再用亏损论证违法成本合理——这是循环论证。所有导致亏损的决策——签约、改造、定价——都是被告单方面做的，后果不应由业主承担。　更重要的是：扣除这两个违法成本项目后，2022年的实际盈余是正316,131元，不是亏损196,580元。两个数字相差512,711元，全部来自被告不应收取的违法成本项目。　最后，关于被告在诉讼期间拆除原告热水表一事。被告拆除的热水表，究竟是谁的财产？如果是共用设施，被告无权拆除。如果被告认为是自己的，请出示产权证明——但正如我刚才所述，被告自己的两份合同已经证明，被告什么都不拥有。原告诉前热水费全额缴清，被告没有催缴理由——拆表不是催缴，是惩罚维权的业主。"』

10.4 第四阶段：最后陈述

『"审判长，本案虽然标的额不大，但涉及的法律问题关系到全小区1,046户业主的切身利益。我的诉求很简单：物业应当在法律框架内行事。物业有管理义务，但没有经营权利。物业可以收取合理费用，但不能单方面定价。物业可以维护设备，但不能擅自签订商业合同并将成本转嫁给业主。　我不是要求物业不收费，我是要求物业按照法律规定的程序和标准收费。解决方案不是继续违法，而是走合法程序——如果物业认为运营成本高，应当通过业主大会协商调整，而不是

私下签约、自行定价。　恳请法院依法裁判。″』

第十一部分：待补充事项

11.1 需律师确认的程序问题

- ☐ 增加诉讼请求（赔偿热水器损失 + 恢复热水供应）的截止时间和程序
- ☐ 是否需要在开庭前提交补充证据清单和法律意见书（代理词）
- ☐ 原告个人是否有权在本案中要求法院认定"节能费用不应计入成本"，还是会被认为超出个人诉讼范围
- ☐ 如果法院以案由不当驳回，建议的替代案由是什么
- ☐ 是否建议申请法院调查取证（政府补贴申请及批复文件、物业与能源公司的分成记录）
- ☐ 物业服务合同第二十四条双倍返还条款的文义射程——庭前需明确，避免对方从文义打开缺口

11.2 需原告补充的事实材料

- ☐ 知情时间节点：首次看到《公开信》和《Q&A》的具体日期和获取方式（微信群/纸质/公告栏）
- ☐ 停缴热水费时间：从何时起停缴？最后一次缴费凭证是何时？
- ☐ 热水表拆除时间线：具体日期、是否有提前通知、拆除时是否在场、现场照片/视频
- ☐ 安装热水器费用：全部发票和收据
- ☐ 6,083 元退费计算表：详细计算过程和依据

11.3 尚未深入分析的证据文件（P1 级，强烈建议庭前完成）

- ☐ 物业提供/2022 年度-锅炉工薪资社保个税导出.xls — 锅炉工人数、薪资水平、是否合理
- ☐ 物业提供/2023 年度-锅炉工薪资社保个税导出.xls
- ☐ 物业提供/2024 圣天地锅炉热水-人员成本.xlsx
- ☐ 物业提供/4、圣天地公寓历年热水费单价（2005-2025）.xls — 20 年单价变化趋势，42 元何时开始
- ☐ 物业提供/3-物业服务合同.pdf — 完整合同原文核对（P0 级，攻击线二命门）
- ☐ 物业提供/管理规约.pdf — 是否有关于热水费或业主大会权限的规定
- ☐ 政府补贴申请和批复情况（能源管理合同约定物业获得补贴的 10%）

11.4 可选的辅助工作

- ☐ 周边 3-5 个小区的热水收费标准调研（作为"42 元是否合理"的参考）
- ☐ 其他业主的态度和维权意向（是否有人也被断了热水）
- ☐ 上海市对物业提供热水服务的资质要求和监管框架

附录：核心法条速查表

法律依据	条文要点	适用场景
《民法典》第 274 条★主力	建筑区划内公用设施（含热水系统）归业主共有	直接认定热水设备属于公用设施、归业主共有
《民法典》第 271 条（配合）	业主对专有部分以外的共有部分享有共有和管理权	业主享有共有权利的基础条款
《民法典》第 273 条	业主对共有部分享有权利、承担义务	业主对热水设备有共有权
《民法典》第 278 条	重大事项由业主共同决定	15 年合同和定价需业主大会表决
《民法典》第 282 条	共有部分收入扣除成本后归业主共有	物业和第三方私分收益违法
《民法典》第 171 条	无权代理对被代理人不发生效力	能源管理合同对业主不发生效力
《民法典》第 497 条	不合理免除或加重对方责任的格式条款无效	义务继承条款无效
《物业管理条例》第 55 条	利用共有设施经营需征得业主同意	物业经营行为违法
《物业管理条例》第 11/12 条	业主大会的职责和表决程序	程序违法认定
《治安管理处罚法》第 50 条	阻碍国家机关工作人员执行职务	物业拒绝服从民警制止的行为定性

文档状态：v2.0（更新：补入凭证比对、建设来源、记账口径矛盾、节能费逆势攀升、物业三主张驳斥、双倍返还争议）
完成时间：2026 年 4 月 12 日